Федеральная Антимонопольная Служба

(/)

База решений и правовых актов

Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России

Постановление №ЛИ/2865/26 Постановление о назначении административного наказания по д... от 27 марта 2026 г.

Вид документа

Постановление (/?type=1&category=46096)

Дата регистрации

27.03.2026 (/?type=1&start_date=27.03.2026&finish_date=27.03.2026)

Управление

Хабаровское УФАС России (/?type=1&divisions=afc00a5e-1cfa-40ac-b976-5ce509af8994)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Дело №027/04/14.3-318/2026 Постановление о назначении административного наказания по де... (/cases/7923305e-11ba-47c1-af20-d72d72a673a0/)

Процедура

КоАП (/?type=0&procedure=43003)

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/54edee7e-c745-4e52-ac4d-f8f57d64bbe0/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7

о назначении административного наказания

по делу № 027/04/14.3-318/2026 об административном правонарушении

27 марта 2026 года г. Хабаровск

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю <…>, рассмотрев протокол об административном правонарушении от 23 марта 2026 года и материалы дела № 027/04/14.3-318/2026 об административном правонарушении, в отношении <…> в связи с нарушением части 10.8 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе»), что образовало состав административного правонарушения, предусмотренного частью 18 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

в отсутствие <…> , надлежащим образом извещенного о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, заявившего ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие (вх. № 3809-ЭП/26 от 24.03.2026),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю из УМВД России по Хабаровскому краю поступили материалы (вх. № 19332/25 от 15.12.2025), свидетельствующие о распространении через бизнес – аккаунт «<…>» , зарегистрированный за номером телефона <…> в мессенджере «WhatsApp» ненадлежащей рекламы «VPN».

В соответствии с актом осмотра бизнес – аккаунта «<…>» от 18 ноября 2025 года, составленным оперуполномоченным ЦПЭ УМВД России по Хабаровскому краю капитаном полиции <…> , вышеуказанный бизнес – аккаунт находится в свободном доступе, то есть любой пользователь мессенджера «WhatsApp» может увидеть данный ааунт и его содержимое, введя номер телефона <…> в поисковую строку мессенджера.

На момент осмотра аккаунт содержит следующую информацию:

1. Название бизнес – аккаунта: «<…>» .

2. Каталог, в котором содержатся: изображение с надписью: «MISSION DAWAH»; ссылка (https://t.me/mdw_vpn_bot?start=30day) на бот в мессенджере «Telegram» (@mdw_vpn_bot), предоставляющий доступ к VPN (VPN Mission Dawah); стоимость доступа к VPN, которая составляет 299, 00 рублей; кнопку «Написать компании», при нажатии которой открывается чат с компанией «<…>»; кнопку «Добавить в запрос по заказу».

При нажатии ссылки (https://t.me/mdw_vpn_bot?start=30day) осуществляется переход в мессенджер «Telegram» в чат с ботом (@mdw_vpn_bot), где предлагается нажать кнопку «Старт», представленную внизу чата, для того чтобы получить бесплатный доступ к на месяц. Кроме того, в каталоге имеется возможность просмотреть корзину с покупками, переслать данное объявление или поделиться им, пожаловаться.

3. Информацию о бизнес – аккаунте: дни и часы работы (с понедельника по пятницу открыто круглосуточно; суббота – воскресенье закрыто); ссылку (https://t.me/dawahmission) на канал (группу) в мессенджере «Telegram», посвященную изучению Ислама; ссылку (@davlatbek6488) на аккаунт в социальной сети «Instagram», имеющий 237 подписчиков; номер телефона <…> , на который зарегистрирован данный бизнес – аккаунт; иную информацию.

В качестве подтверждения указанной в акте информации приложены скриншоты экрана телефона <…> .

Согласно пункту 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Из содержания вышеуказанной информации следует, что таковая по своему содержанию и целевой направленности является рекламой, так как адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования (*VPN - программно-аппаратное средство доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации*), формирование и поддержание интереса к данным проектам.

В соответствии с требованиями части 10.8 статьи 5 ФЗ «О рекламе» не допускается распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В нарушение требований части 10.8 статьи 5 ФЗ «О рекламе» с использованием бизнес – аккаунта «<…> », зарегистрированным за номером телефона <…> в мессенджере «WhatsApp», распространяется реклама «VPN».

В соответствии с частью 7 статьи 38 ФЗ «О рекламе» ответственность за нарушение требований части 10.8 статьи 5 Закона несет рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

Согласно информации УМВД России по Хабаровскому краю рекламораспространителем является владелец телефона <…> : <…> .

На основании части 18 статьи 14.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Таким образом, в действиях <…> имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ.

Факт совершения <…> административного правонарушения подтверждается материалами дела.

Объектом административного правонарушения выступают общественные отношения, связанные с распространением рекламной информации.

Субъектом административного правонарушения выступает <…> .

Объективная сторона административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, состоит в противоправных деяниях, которые выражаются в распространении ненадлежащей рекламы «VPN» с использованием бизнес – аккаунта «<…>», зарегистрированным за номером телефона <…> в мессенджере «WhatsApp», с нарушением требований части 10.8 статьи 5 ФЗ «О рекламе».

Субъективная сторона совершенного правонарушения представляет собой вину <…> в форме неосторожности, выраженное в пренебрежительном отношении к требованиям рекламного законодательства.

Объективные обстоятельства, делающие невозможным исполнение установленных рекламным законодательством требований, не установлены.

Срок давности привлечения к административной ответственности, предусмотренный статьей 4.5 КоАП РФ, не истек.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность в соответствии со статьей 4.2 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность в соответствии со статьей 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Административное правонарушение, совершенное <…> , не может быть признано малозначительным в силу статьи 2.9. КоАП РФ.

Для привлечения к административной ответственности по статье 14.3. КоАП РФ достаточно наличия факта распространения ненадлежащей рекламы. При этом частью 18 статьи 14.3 КоАП РФ предусмотрено наложение различных размеров штрафа в зависимости от обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Согласно пункту 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (на которое ссылается заявитель), малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы

охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1. КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.

В соответствии с пунктом 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О внесении дополнений в некоторые Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел об административных Правонарушениях» квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Основанием для освобождения от ответственности могут служить обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях выполнения законодательно установленной обязанности.

Нормы о малозначительности правонарушения применяются в исключительных случаях и независимо от состава административного правонарушения. Применение названных норм является правом суда и осуществляется с учетом конкретных обстоятельств дела.

В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении <…> к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права в сфере рекламного законодательства.

На момент привлечения к административной ответственности <…> не представлено доказательств, подтверждающих наличие исключительных обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного правонарушения.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что <…> были приняты все зависящие от него меры, направленные на недопущение совершения административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 18 статьи 14.3 КоАП РФ, а также доказательств объективной невозможности соблюдения рекламного законодательства в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые он не мог предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась.

Таким образом, основания для применения малозначительности совершенного административного правонарушения отсутствуют.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В соответствии с частью 3.5 статьи 4.1, статьи 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде предупреждения назначается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Административное правонарушение, совершенное <…> не входит в перечень административных правонарушений, указанных в части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.

Ранее <…> по статье 14.3 КоАП РФ к ответственности не привлекался.

Кроме того, в совершенном <…> правонарушении отсутствует причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствует имущественный ущерб.

Учитывая наличие совокупности изложенных выше обстоятельств, руководствуясь частями 1, 2 статьи 3.5, частью 1 статьи 4.1.1, статьями 23.48, 29.9, а также частью 18 статьи 14.3 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать <…> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 18 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде предупреждения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП РФ, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя управления <…>

Связанные организации

Связанные организации не указаны